

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES D'AUTOMATISATION IA

FocusAI — Expert en Automatisation IA pour l'Immobilier

L'AGENCE	LE CLIENT
FocusAI Entreprise individuelle PLAISANT ACHILLE 8 Rue des Narcisses 76430 La Remuée — France SIREN : 989 166 780 TVA : FR13989166780 (non applicable, art. 293 B CGI) Représentée par : Achille Plaisant ci-après dénommée « L'Agence »	Nom / Raison sociale : GBHI 13 Représentant : Giacomo Bergaglio Adresse : 26 RUE DE LA BUFFA, 06000 NICE, FR SIREN / SIRET (si applicable) : 411 508 047 Email de contact : bergaglio@isitimmo.net ci-après dénommé « Le Client »

Ensemble dénommés « les Parties ». Ce contrat est conclu dans le cadre de la prestation décrite au devis référencé ci-dessous et du cahier des charges associé.

Référence devis : D000542 Date : 10 / 04 / 2026

Article 1 — Objet du Contrat

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles L'Agence s'engage à concevoir, développer, déployer et maintenir une infrastructure d'automatisation IA sur mesure pour Le Client, conformément aux spécifications détaillées dans le cahier des charges et le devis référencés ci-dessus.

Les modules concernés sont :

- Module(s) développé(s) : voir détail du devis joint
- Stack technique : infrastructure cloud, agents IA, intégrations API CRM, interfaces web dédiées
- Livrable principal : application web fonctionnelle, testée et formée

Article 2 — Obligations de L'Agence

L'Agence s'engage à :

- Concevoir et développer la solution IA conformément au cahier des charges validé
- Assurer la mise en place technique, l'intégration aux outils du Client (CRM, portails, canaux) et les tests en conditions réelles
- Respecter le délai de déploiement indiqué au devis, sous réserve de réception des éléments requis de la part du Client dans les délais convenus
- Assurer une session de formation à la prise en main de l'outil (incluse dans le setup)
- Fournir un support technique réactif dans le cadre de l'abonnement mensuel
- Héberger les données sur des serveurs sécurisés situés en Europe, conformes au RGPD
- Informer le Client de tout blocage technique pouvant affecter les délais

Article 3 — Obligations du Client

Le Client s'engage à :

- Fournir dans les délais convenus l'ensemble des accès, identifiants et informations nécessaires au développement (CRM, portails, canaux de communication, etc.)
- Valider les scripts, templates et maquettes soumis par L'Agence avant intégration
- Participer activement aux phases de tests et signaler tout dysfonctionnement dans les 5 jours suivant la livraison de la version testable
- Régler les paiements selon les modalités définies à l'Article 5
- Utiliser la solution conformément à la réglementation applicable, notamment le RGPD et la loi Bloctel
- Ne pas tenter de modifier, reverse-engineer ou redistribuer les composants techniques développés par L'Agence

Article 4 — Propriété Intellectuelle

Les développements spécifiques réalisés exclusivement pour Le Client dans le cadre de ce contrat lui sont cédés en pleine propriété après règlement intégral du setup. Le Client dispose alors d'une propriété totale sur ces éléments.

Les composants génériques, frameworks, bibliothèques et méthodologies utilisés par L'Agence restent la propriété exclusive de FocusAI. Le Client bénéficie d'une licence d'utilisation non exclusive, non cessible et non sous-licenciable pour son usage propre.

Cette cession de droits est suspendue jusqu'au règlement intégral du montant du setup. En cas de non-paiement, L'Agence se réserve le droit de suspendre l'accès à la solution.

Article 5 — Conditions de Paiement

Poste	Montant HT
Setup — frais de développement et mise en place (paiement unique)	1 700€
Acompte à la signature (30% du setup)	500€
Solde à la livraison de la version testable (70% du setup)	1 200€
Abonnement mensuel — maintenance, hébergement, support (dès mise en service)	100€

TVA non applicable — art. 293 B du CGI. Paiement par virement bancaire. Tout retard de paiement entraîne des pénalités égales à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur, exigibles dès le premier jour de retard.

Option : paiement du setup en plusieurs fois possible (jusqu'à 3 fois) sur accord écrit préalable de L'Agence.

Article 6 — Délais et Planning de Déploiement

Le délai de réalisation est estimé conformément au planning indiqué dans le devis joint. Ce délai court à compter de :

- La signature des deux parties au présent contrat, ET
- La réception de l'acompte (30% du setup), ET
- La réception de l'ensemble des éléments techniques requis de la part du Client (accès CRM, portails, canaux, validation des scripts)

Tout retard dans la fourniture de ces éléments par Le Client entraîne un report équivalent du délai de livraison, sans que cela ne constitue un manquement de L'Agence.

Article 7 — Sécurité et Données Personnelles

L'Agence agit en qualité de sous-traitant au sens du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD — Règlement UE 2016/679). À ce titre :

- Les données personnelles traitées dans le cadre de la solution sont hébergées sur des serveurs sécurisés situés en Europe
- L'Agence ne traite les données qu'aux fins et selon les instructions définies par Le Client
- L'Agence ne transmet aucune donnée à des tiers sans autorisation écrite préalable du Client
- L'Agence met en œuvre les mesures de sécurité techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les données contre tout accès non autorisé, perte ou altération

Le Client est seul responsable de la légalité des usages de la solution vis-à-vis de la réglementation applicable, notamment le RGPD pour la collecte et le traitement des données personnelles de ses contacts, et la loi Bloctel pour le démarchage téléphonique.

Article 8 — Confidentialité

Les deux Parties s'engagent à garder strictement confidentielles toutes les informations commerciales, techniques, stratégiques et financières échangées dans le cadre de ce contrat, pendant toute la durée du contrat et pour une période de 3 ans après son terme.

Cette obligation s'applique notamment au contenu du cahier des charges, aux développements techniques, aux scripts IA, aux données clients, aux tarifs et à toute information marquée confidentielle. Les Parties s'engagent à ne pas divulguer ces informations à des tiers sans accord écrit préalable de l'autre Partie.

Article 9 — Maintenance, Hébergement & Abonnement

L'abonnement mensuel, facturé à compter de la mise en service, couvre :

- L'hébergement sécurisé de la solution sur serveurs privés européens
- Les sauvegardes automatiques des données et des configurations
- La maintenance des workflows et des intégrations (mises à jour des connecteurs CRM, portails, API tiers)
- La correction des bugs et dysfonctionnements signalés par Le Client
- Le support technique réactif (réponse sous 24h ouvrables)
- Les ajustements mineurs de paramétrage (ne constituant pas une évolution fonctionnelle majeure)

Les évolutions fonctionnelles majeures (ajout d'un nouveau module, refonte d'un canal, nouvelle intégration) font l'objet d'un devis séparé soumis à validation.

Résiliation de l'abonnement : l'abonnement est résiliable à tout moment par email, avec effet en fin de mois en cours. Aucun frais de résiliation n'est applicable.

Article 10 — Responsabilités et Limites

L'Agence s'engage à mettre en œuvre tous les moyens techniques raisonnables pour assurer le bon fonctionnement de la solution. Sa responsabilité est limitée aux préjudices directs et certains causés par une faute avérée de sa part.

L'Agence ne saurait être tenue responsable :

- Des pertes financières indirectes ou manques à gagner du Client
- D'une mauvaise utilisation de la solution par Le Client ou ses collaborateurs

- De dysfonctionnements liés à des outils tiers (CRM, portails, API WhatsApp, Twilio, etc.) hors du périmètre de contrôle de L'Agence
- De toute conséquence liée à un usage non conforme au RGPD ou à la réglementation en vigueur
- De tout retard causé par l'absence de fourniture dans les délais des éléments requis par Le Client

Article 11 — Durée et Résiliation

Le présent contrat prend effet à compter de sa signature par les deux Parties et reste valable jusqu'à exécution complète des obligations de setup. L'abonnement mensuel est quant à lui à durée indéterminée.

Il peut être résilié par l'une ou l'autre des Parties en cas de manquement grave à ses obligations, après mise en demeure adressée par email avec accusé de réception restée sans effet pendant 15 jours calendaires.

En cas de résiliation à l'initiative du Client avant livraison complète, l'acompte versé reste acquis à L'Agence au titre des travaux déjà réalisés.

Article 12 — Litiges et Loi Applicable

Le présent contrat est soumis au droit français. En cas de litige, les Parties s'engagent à rechercher en priorité une résolution amiable dans un délai de 30 jours.

À défaut de résolution amiable, le Tribunal compétent sera le Tribunal de Rouen (76), nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.

Fait en deux exemplaires originaux.

Pour L'AGENCE	Pour LE CLIENT
FocusAI Achille Plaisant — Fondateur	Nom et qualité : Giacomo, dirigeant de ISIT Immobilier
Lieu et date : Le Havre, le 06 / 05 / 2026	Lieu et date : Nice, le 06 / 05 / 2026
Signature :  bce95ba0e...	Signature :  153e8556...